

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)
TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 4 Le lien de causalité

La théorie de la causalité adéquate

Arrêt refus d'émettre des chèques, Cass. com., 4 décembre 2001,

Le haut degré de vraisemblance

Arrêts vaccination contre l'Hépatite B et sclérose en plaques, Civ. 1^{ère}, 18 oct. 2017, incertitude scientifique et indices précis, graves et concordants,

Arrêt lien entre la vaccination obligatoire contre l'Hépatite B et une myofasciite à macrophage, CE 29 septembre 2021, incertitude scientifique et indices précis, graves et concordants.

Commentaire groupé de 2 arrêts, le lien de causalité dans tous ses états :

Arrêt Michel, civ. 2^{ème}, 7 avril 2005, théorie de l'équivalence de des conditions...

Arrêt Incendie du lit, Civ. 2^{ème}, 8 fév. 1989, théorie de la causalité adéquate

La théorie de la causalité adéquate

Quelle est l'idée de cette théorie ? *Prise en compte de la cause la plus directe du dommage.*

Cette théorie, *qui a la faveur de la jurisprudence*, défend une compréhension restrictive de la causalité. Est cause de dommage **seul le fait propre à le produire selon le cours normal des choses**. On qualifie de cause du dommage les faits qui ont créé le dommage, ceux qui y ont seulement participé ne seront pas retenus. Ce qui compte c'est de prendre en compte, **le cours normal des choses** : le critère du rapport d'adéquation (l'aptitude d'un fait à produire le dommage selon le cours normal des choses) est **la prévisibilité ou la probabilité objective de produire ce résultat** → *Conséquence* : parmi les événements qui ont conduit au dommage, seul est retenu celui qui en est la cause adéquate, c-à-d celui qui devait normalement produire un tel dommage d'après le cours habituel des choses.

Exemple : l'acte de vente de pétards par un droguiste à un enfant n'a pas été jugé causal de l'incendie provoqué par leur usage aberrant, jets dans des conduits d'aération ! Difficile d'expliquer rationnellement que l'incendie a été provoquée par la vente des pétards.

Arrêt refus d'émettre des chèques, Cass. com., 4 décembre 2001 n° 99-17.664

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 juin 1998), que M. X..., commerçant, bénéficiait à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corrèze (le Crédit agricole) de concours financiers ; que

l'établissement de crédit rejetait, en septembre et octobre 1993, divers chèques et lui notifiait une interdiction bancaire ; que l'exploitation du fonds de commerce était alors transférée à Mme X..., laquelle, en raison de nouvelles difficultés de trésorerie, se voyait notifier à son tour une interdiction d'émettre des chèques le 22 novembre 1995 ; que M. X... s'étant donné la mort par arme à feu le lendemain du jour de la réception de cette interdiction devant l'agence du Crédit agricole, Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, l'a assigné en responsabilité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du Crédit agricole à la réparation du préjudice résultant du décès de M. X..., alors, selon le moyen :

1° qu'après avoir constaté que M. X... s'était donné la mort, devant l'agence même de la banque, le lendemain du jour de la notification sans préavis par la banque d'une interdiction d'émettre des chèques et du rejet d'un chèque pour défaut de provision, ayant à la main la lettre d'injonction de la banque et un papier rédigé à l'intention de ses proches dans lequel il faisait état de ses difficultés financières et imputait sans équivoque son geste au comportement de la banque, la cour d'appel devait nécessairement considérer que le suicide de M. X... avait été motivé par la rupture fautive du crédit imputable à la banque, en relation de cause à effet avec le préjudice subi par les ayants droit de M. X... du fait du décès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2° qu'en se bornant à énoncer, pour nier toute relation causale entre la faute de la banque et le suicide de M. X..., que le geste de celui-ci relevait de son seul " libre arbitre ", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le suicide ne procédait pas du traumatisme psychologique extrêmement grave provoqué par la rupture brutale et fautive du crédit, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le Crédit agricole avait commis une faute, en notifiant sans préavis le rejet d'un effet assorti d'une interdiction bancaire, **la cour d'appel, en retenant que le geste de M. X..., par son caractère irrémédiable et excessif, relevant du seul libre arbitre de son auteur, était sans aucune proportion avec la faute commise, et que rien dans les relations antérieures entre le client et la banque qui avait eu recours à des procédures comparables en 1993 ne permettait de considérer que celle-ci avait connaissance d'une fragilité de son client pouvant, le cas échéant, conduire à une telle extrémité**, a précisé tous les éléments qui étaient nécessaires à la justification de sa décision et a pu déduire de ces constatations et appréciations que la faute du Crédit agricole n'avait pas concouru de façon certaine à la production du dommage dont il était demandé réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

L'interdiction bancaire constitue une situation juridique et financière aux implications significatives pour un débiteur.

- ⇒ Elle entraîne des restrictions importantes en matière de gestion des moyens de paiement et d'accès au crédit.

Elle survient principalement dans trois types de situations :

D'une part, par l'émission de chèques sans provision. Lorsqu'un chèque est émis sans provision suffisante, la banque a l'obligation d'informer le titulaire du compte et de lui accorder un délai pour régulariser la situation, ainsi que des conséquences auxquelles il s'expose à défaut de régularisation.

- ⇒ Lorsque la situation n'est pas régularisée, la banque procède à l'inscription au Fichier Central des Chèques (FCC) de la Banque de France, entraînant ainsi l'interdiction bancaire jusqu'à régularisation, sinon pendant 5 ans. En parallèle l'établissement demande au client la restitution des chèquiers en sa possession.

D'autre part, l'interdit bancaire peut intervenir en cas de non-respect d'un plan de remboursement. Dans le cadre d'un surendettement, la Commission de surendettement met parfois en place un plan de remboursement des dettes. Si le débiteur ne respecte pas ce plan, il peut se voir interdire l'usage des moyens de paiement par la banque.

Enfin, un emprunteur en situation de défaut de paiement sur un crédit, dans l'incapacité de le rembourser, peut être inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), limitant ainsi son accès aux services bancaires.

Conséquences sur le débiteur ? L'interdiction bancaire impacte directement la vie quotidienne et la capacité financière du débiteur, en premier lieu par des restrictions sur les moyens de paiement.

- ⇒ Le débiteur concerné ne peut plus émettre de chèques, sous peine de sanctions supplémentaires

Faits et procédure : Un commerçant se voit refuser par sa banque les nombreux chèques émis sans provision. La banque lui notifie ensuite une interdiction bancaire. Le lendemain le commerçant se suicide. Sa femme, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, assigne la banque et demande réparation du préjudice résultant du décès de son mari. La Cour d'appel rejette la demande faute de lien de causalité.

Pourvoi en cassation ; reprochant à l'arrêt d'appel que :

- D'une part, après avoir constaté que le commerçant s'était suicidé le lendemain de la notification sans préavis par la banque d'une interdiction d'émettre des chèques et du rejet d'un chèque pour défaut de provision, devant l'agence même de l'établissement bancaire, en tenant la lettre d'injonction et en imputant explicitement son geste au comportement de la banque, il aurait dû retenir l'existence d'un lien de causalité entre la rupture fautive du crédit et le décès, constitutif du préjudice subi par les ayants droit, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
- D'autre part, en se bornant à affirmer que le suicide relevait du « libre arbitre » du commerçant, sans rechercher si ce geste n'était pas la conséquence d'un traumatisme psychologique grave provoqué par la rupture brutale et fautive du crédit, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de ce même texte.

Problématique : Si l'interdiction bancaire a subjectivement poussé celui qui l'a subie au suicide, serait elle-t-elle la cause du suicide ?

Réponse de la Cour de cassation : L'interdiction bancaire n'est pas considérée comme la cause du suicide, lequel était un acte irrémédiable et excessif relevant du libre arbitre de son auteur.

Analyse : La Cour de cassation fait la distinction entre la cause d'un dommage et les mobiles subjectifs ou les facteurs conduisant au dommage par un malheureux concours de circonstances : **application de la causalité adéquate.**

Quid de la pratique ? la jurisprudence n'a pas consacré complètement l'une ou l'autre de ces théories, mais a selon les cas conciliés les deux ou alors fait primer l'une ou l'autre.

* **Éclairage :** Si nous prenons le dernier attendu ; qu'en pensez-vous ? En se référant à la disproportion entre le suicide et la rupture brutale de crédit ; la motivation de la Cour n'est guère conforme aux canons de la responsabilité civile, laquelle, officiellement du moins, ne met pas en balance la légèreté de la faute et la gravité du dommage.

Mais, l'arrêt fait une application incontestablement pertinente de la notion de causalité adéquate : les ruptures brutales de crédit n'engendrent pas NORMALEMENT la mort ! Et le suicide ne peut pas être envisageable, prévisible par le banquier tenu en prenant une telle mesure !

Encore faut-il que le dommage soit relié à la faute par un rapport certain et direct de causalité. Or, la cause d'un suicide s'explique cliniquement souvent par une psychose dépressive, maladie généralement considérée comme constitutionnelle et souvent héréditaire.

Ce fait de la victime peut donc, en règle générale, avoir le même pouvoir libératoire que la force majeure. Et le banquier pourrait être tenu à réparation s'il était démontré qu'il connaissait la prédisposition au suicide de son client. Il n'y aurait là que l'application de la règle selon laquelle le fait de la victime n'est pas exonératoire s'il est prévisible.

Important. Arrêt Perruche. On a vu ces deux théories du lien de causalité, j'en profite afin de revenir sur un arrêt qu'il fallait commenter en séance une, à savoir l'arrêt Perruche. Ceci nous permet donc de l'aborder sous l'angle du lien de causalité et non pas du préjudice.

Après un petit recul, quelle théorie a été adoptée par les juges de la Haute juridiction afin d'établir un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice ?

Quand la Cour de cassation aborde cette affaire, elle ne revient pas sur les fautes commises préjudiciables à la mère et déjà indemnisées. Ces attendus concernent le lien de causalité entre les fautes médicales commises et le préjudice de l'enfant ; et donc la possibilité pour ce dernier de demander réparation. La Cour s'appuie donc sur une causalité indirecte d'équivalence des conditions plutôt que sur une véritable causalité directe.

Donc, dans la mesure où les fautes médicales n'ont pas provoqué directement ni aggravé un handicap qu'aucun traitement *in utero* ne permet à ce jour de soigner ou d'atténuer ; on ne saurait se situer véritablement dans une causalité directe.

En effet, l'exactitude du diagnostic aurait tout au plus conduit la mère à avorter à titre préventif, mais pas à empêcher les malformations. En clair, les échographies n'ont pas suscité de malformations sur un enfant précédemment sain.

Le dommage dans le cas Perruche (la naissance avec handicap) n'est pas en « relation directe » avec la faute (une négligence) puisque le patrimoine génétique de l'enfant était la principale cause du dommage et non le sous-diagnostic qui n'aurait fait que le mettre en exergue et n'aurait pu ni le causer ni le limiter. De fait, la « relation directe » recherchée par la Cour entre la faute et le dommage n'existe pas en vérité.

Arrêts vaccination contre l'Hépatite B et sclérose en plaques, Civ. 1^{re}, 18 oct. 2017

Un patient qui avait reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B a commencé à présenter divers troubles un mois après avoir subi la dernière injection. La sclérose en plaques dont il est resté atteint fut diagnostiquée ultérieurement.

La Cour d'appel de Paris (7 mars 2014), statuant sur renvoi après cassation, avait rejeté les demandes de la victime et de ses proches, faute de pouvoir déceler les présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie déclarée.

Par arrêt du 12 novembre 2015, la Cour de cassation décidait de surseoir à statuer et de **saisir la Cour de justice** de trois questions préjudicielles (Civ. 1^{ère}, 12 nov. 2015, n° 14-18.118).

Comme vous le savez :

Les juridictions nationales des États membres de l'UE doivent appliquer, en plus du droit interne, le droit primaire de l'UE (c'est-à-dire les traités), ainsi que le droit dérivé (à savoir les règlements, directives et décisions des organes et institutions de l'Union Européenne).

Pour préserver une application homogène du droit de l'Union européenne et permettre l'harmonisation des interprétations, la question préjudicielle a été mise en place !

Il s'agit de la procédure par laquelle une juridiction interne (en France, les Tribunaux, Cours d'appel, la Cour de cassation et le Conseil d'État) interroge la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) sur l'interprétation, la validité ou l'applicabilité d'une disposition du droit de l'Union européenne dans le cadre d'un litige dont elle est saisie.

Il existe deux types de question préjudicielle :

Le renvoi en interprétation de la norme du droit de l'Union Européenne : le juge national demande à la CJUE de donner des précisions quant à l'interprétation à donner à la norme de droit (primaire ou dérivé) en question, afin de l'appliquer correctement dans le cadre du litige qui lui est soumis ;

Le renvoi en validité d'une norme du droit de l'Union Européenne : le juge national demande à la CJUE, non pas d'interpréter la norme, mais d'en contrôler la validité. Si la CJUE prononce l'invalidité de la norme objet du renvoi, les dispositions nationales prises en application de la norme de droit européen sont par conséquent annulées.

Lorsqu'une juridiction interne saisit la CJUE d'une question préjudicielle, la procédure nationale est suspendue et le juge interne sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour ait répondu à la question.

Les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendues sur renvoi préjudiciel ont l'autorité de la chose jugée.

Elles s'imposent à la juridiction nationale initiatrice de la question, et font en principe jurisprudence pour toutes les autres juridictions nationales des États membres qui seraient confrontées à une question de même nature.

Exemple de recours devant la CJUE – l'affaire Super League :

En 2021, douze clubs européens de football ont souhaité organiser, par le biais de la société espagnole ESCL, la première compétition européenne annuelle de football indépendante de l'UEFA : la Super League.

Au regard de leur rôle réglementaire, la FIFA et l'UEFA se sont immédiatement opposées à ce projet et ont concomitamment brandi la menace de sanctions aux clubs et joueurs qui participeraient à cette compétition indépendante.

Non satisfaite, la société ESLC a saisi le tribunal de commerce de Madrid, en Espagne, d'une action contre l'UEFA et la FIFA. Le tribunal de commerce de Madrid a donc sursis à statuer et posé des questions préjudicielles à la CJUE, dont notamment celles de savoir si :

L'exigence d'autorisation préalable et le régime de sanctions de la FIFA et de l'UEFA sont compatibles avec les articles 101 et 102 du TFUE. En d'autres termes, la FIFA et l'UEFA ont-elles le droit d'empêcher des clubs et des joueurs qui lui sont affiliés de participer à une compétition de football créée par une entité tierce et de sanctionner les participants ?

La CJUE en déduit que les conditions dans lesquelles les règles mises en place par la FIFA et l'UEFA concernant l'autorisation préalable des compétitions internationales de football interclubs, la participation des clubs de football et des joueurs à celles-ci, ainsi que les sanctions instituées sont constitutives d'un abus de position dominante au regard des articles 101 et 102 du TFUE.

Réponse de la CJUE au cas d'espèce de l'arrêt à traiter :

La première question consistait à savoir si l'article 4 s'oppose à l'admission de la preuve :

- 1- De la défectuosité du vaccin ; et
- 2- De l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et la maladie

Par présomptions graves, précises et concordantes.

À cette question, la CJUE a répondu par la négative en précisant que les juridictions nationales devaient toutefois veiller à ne pas inverser la charge de la preuve ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

La deuxième question consistait à savoir si ce même article s'oppose à un système de présomptions permettant d'établir le lien de causalité entre le défaut du vaccin et la maladie lorsque certains indices de causalité sont réunis. Question à laquelle la CJUE a répondu par l'affirmative : l'article 4 s'oppose bien à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, en cas de doute scientifique, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.

- ⇒ On ne peut, *ipso facto*, présumer la causalité du produit – ici défectueux – avec le dommage subi !
- ⇒ La victime doit rapporter la preuve que le dommage est imputable au produit incriminé & la preuve que ce dernier est défectueux.

Statuant à nouveau après l'arrêt de la Cour de Luxembourg du 21 juin 2017, la Haute juridiction rejette le pourvoi qui faisait grief à l'arrêt de la Cour de Paris de ne pas avoir déduit des circonstances de l'espèce l'existence de présomptions graves, précises et concordantes établissant le lien de causalité entre la vaccination et la maladie.

La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux exige la preuve tant d'un lien de causalité que de l'existence d'un défaut du produit.

Cela nous rappelle un peu la solution rendue par l'arrêt Distilbène de la Cour de cassation ; où avant d'inverser la charge de la preuve, elle a affirmé qu'il incombe à la victime d'apporter la preuve du rôle causal de la molécule DES dans sa pathologie.

La Cour de cassation s'appuie sur les motifs de la cour d'appel pour l'approuver d'avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie.

* **Éclairage** : pour rappel, cet arrêt s'inscrit dans la grande saga contentieuse relative à la vaccination contre l'hépatite B et à la sclérose en plaques, dans le cadre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux issu de la directive 85/374/CEE.

Il faut bien comprendre que cette affaire met en tension trois difficultés majeures :

- L'absence de consensus scientifique sur le lien entre vaccin et sclérose en plaques ;
- L'exigence européenne de preuve du défaut et du lien de causalité ;
- La volonté de la Cour de cassation de ne pas fermer totalement l'accès à l'indemnisation.

I- L'évolution jurisprudentielle avant 2017 : comprendre le contexte

1. Le tournant de 2008 :

En 2003, la Cour de cassation considérait encore que l'absence de causalité scientifique excluait la causalité juridique. Mais en 2008 (Civ. 1^{ère}, 22 mai 2008), elle opère un tournant majeur :

- ⇒ La preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.

Pédagogiquement, cela signifie que :

- On peut admettre une causalité juridique sans certitude scientifique.
- Le juge peut raisonner en probabilité.
- La causalité scientifique et la causalité juridique deviennent autonomes

Mais attention : La Cour de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d'appréciation.

- ⇒ Cela signifie que deux cours d'appel peuvent juger différemment des faits similaires.

2. L'intervention de la CJUE (21 juin 2017) :

- La preuve du défaut et du lien de causalité peut reposer sur des présomptions graves, précises et concordantes.
- Mais il est interdit d'instaurer une présomption automatique.
- On ne peut pas considérer que certains indices prédéterminés établissent toujours la causalité.

3. L'application stricte qui s'en suit (18 oct. 2017) :

Après la réponse de la CJUE, la Cour de cassation statue à nouveau. Elle rappelle que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Et surtout, il incombe au demandeur d'établir, outre que le dommage est imputable au produit, que celui-ci est défectueux.

II- Point pédagogique essentiel : la double preuve

La Cour insiste désormais clairement sur deux preuves distinctes :

- L'imputabilité du dommage au produit
- La défectuosité du produit

Et c'est ici que se trouve l'apport majeur de 2017 :

- ⇒ Les présomptions qui permettent d'établir la causalité ne suffisent pas automatiquement à établir le défaut.

C'est une évolution importante !

Avant 2017, certains arrêts semblaient laisser penser que la preuve du lien de causalité permettait indirectement de présumer le défaut.

En 2017, la Cour clarifie le suivant : La défectuosité est une condition autonome.

III- Pourquoi les indices invoqués ont été rejetés ?

Les consorts invoquaient :

- La proximité temporelle entre vaccination et maladie
- L'absence d'antécédents personnels
- L'absence d'antécédents familiaux

Or la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, estime :

- Le processus physiopathologique de la sclérose peut commencer bien avant les symptômes.
- 92 à 95 % des malades n'ont pas d'antécédents familiaux.
- L'absence d'explication scientifique ne vaut pas preuve.

COMMENTAIRE GROUPÉ

Arrêt Michel, civ. 2^{ème}, 7 avril 2005, théorie de l'équivalence de des conditions...

Arrêt Incendie du lit, Civ. 2^{ème}, 8 fév. 1989, théorie de la causalité adéquate

Faits : Dans la 1^{re} espèce, Michel, atteint d'un cancer, tabagique et alcoolique, se baladant dans le supermarché et se fracture une vertèbre car une gondole se renverse sur lui. Il finit par mourir à l'hôpital durant son hospitalisation. Dans la seconde espèce, une victime d'un accident de circulation subit un handicap physique qui l'empêche de se déplacer. Quand 10 ans plus tard sa maison prend feu sans qu'il ne réussisse à y échapper, sa veuve assigne en justice l'auteur de l'accident en réparation du préjudice.

Procédure : Dans la première espèce, les juges du fond rejettent le lien de causalité entre la chute de la gondole et le décès de la victime, Michel, qui présentait de nombreux problèmes de santé, hépatique et respiratoire et une surcharge médicamenteuse ayant été considérés comme l'origine directe de sa mort. À l'inverse, dans la seconde espèce, les juges du fond établissent le lien de causalité entre le décès de la victime et l'accident initial. Ils estiment que l'accident l'avait empêché d'échapper à l'incendie.

Problématique : Dans une succession de dommages, l'accident initial peut-il être considéré comme causal des autres dommages survenus en cascade ?

Solution :

Dans la 1^{re} espèce où la victime est décédée durant son hospitalisation, l'**équivalence des conditions est appliquée**. Dans la mesure où cette hospitalisation était rendue nécessaire par l'accident initial, ce dernier est jugé causal du décès de la victime.

Dans la seconde espèce où la victime, devenue handicapée, n'a pas pu fuir l'incendie **c'est la causalité adéquate qui a été appliquée**. Seule l'incendie du lit est la cause directe de son décès.

Comment faire le plan d'un commentaire d'arrêt groupé ?

Les spécificités du commentaire d'arrêts comparés sont peu nombreuses : sur le fond, il s'agit de comparer ; sur la forme, il suffit d'apporter quelques ajustements afin de s'adapter à la présence de plusieurs arrêts au lieu d'un seul.

Il est impossible de comparer deux arrêts si on les discute successivement et isolément. Autrement dit, le commentaire d'arrêts comparés n'est pas l'addition de deux commentaires isolés de deux arrêts. Les plans du type I) Discussion du premier arrêt / II) Discussion du second arrêt sont donc dirimants.

Si l'on donne deux arrêts à commenter dans un même devoir, c'est nécessairement qu'il existe un lien logique entre ces arrêts. La découverte de ce lien logique est l'objet même de la comparaison, une étape essentielle à la réussite de l'exercice.

Les deux arrêts peuvent par exemple traiter une problématique juridique identique, et y apporter deux solutions divergentes. Il faudra alors mettre en exergue cette divergence dans les développements (sens), tenter de l'expliquer (revirement, divergence de jurisprudence, etc. ; c'est la portée), et y porter un regard critique en évoquant les avantages et inconvénients de chacune des deux solutions pour éventuellement dégager celle qui semble préférable (valeur). On retrouve finalement le fameux triptyque sens-valeur-portée, comme dans le commentaire d'arrêt classique.

Parfois la divergence des deux solutions ne sera qu'apparente, un arrêt pouvant consacrer un principe, l'autre une exception à ce principe. Il y a alors de fortes chances que le meilleur plan soit un plan de type I) Principe / II) Exception. Il est vrai que cela revient finalement à un plan du type I) Discussion du premier arrêt / II) Discussion du second arrêt mais cette *summa divisio* permet ici de mettre en exergue l'articulation logique entre les deux arrêts, les deux solutions, et c'est l'objet même du commentaire d'arrêts comparés.

I. LE LIEN DE CAUSALITÉ DANS LE CADRE D'UNE CHAÎNE DE DOMMAGES

A. La causalité entre deux acceptions opposées, l'une extensive l'autre restrictive

En droit de la responsabilité civile, le lien de causalité peut être conçu de manière large ou restrictive.

La conception extensive repose sur la théorie de l'équivalence des conditions : toute condition sans laquelle le dommage ne se serait pas produit est considérée comme cause.

À l'inverse, la conception restrictive correspond à la théorie de la causalité adéquate : seule est retenue la cause qui, selon le cours normal des choses, était propre à entraîner le dommage.

Le premier arrêt (accident de 1971 suivi d'un incendie en 1981) montre une hésitation à admettre un lien trop large entre l'accident initial et le décès.

Le second arrêt (chute d'une gondole suivie d'un décès à l'hôpital) illustre au contraire une approche extensive : l'accident est retenu comme cause du décès car il a rendu nécessaire l'hospitalisation au cours de laquelle le décès est survenu.

B. Le lien entre le décès et l'accident initial à l'épreuve de l'interposition d'autres facteurs extérieurs

Dans les deux affaires, le décès ne résulte pas directement du fait générateur initial, mais d'événements intermédiaires.

Dans le premier arrêt, le décès est immédiatement causé par l'incendie du lit, ce qui constitue un facteur extérieur distinct de l'accident de circulation survenu dix ans plus tôt.

La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment caractérisé le lien causal, notamment au regard de l'indemnisation déjà versée pour assistance d'une tierce personne.

Dans le second arrêt, malgré l'existence de pathologies lourdes et d'une surcharge médicamenteuse, la Cour retient que le décès ne se serait pas produit sans l'accident ayant nécessité l'hospitalisation.

Ainsi, la présence de facteurs extérieurs n'exclut pas nécessairement le lien causal : tout dépend de l'analyse retenue (restrictive ou extensive).

II. UNE POSITION JURISPRUDENTIELLE VACILLANTE

A. La faveur pour l'explication « rationnelle » de la création du dommage par l'accident grâce à la causalité adéquate

La jurisprudence française affirme souvent privilégier une approche rationnelle du lien causal, fondée sur la causalité adéquate.

Cette méthode permet d'écarter des enchaînements trop éloignés ou accidentels, en ne retenant que les conséquences normalement prévisibles du fait dommageable.

Le premier arrêt semble s'inscrire dans cette logique : l'incendie apparaît comme une cause autonome et immédiate du décès.

La Cour refuse implicitement de considérer que l'accident initial explique, à lui seul, le décès dix ans plus tard.

Cette approche limite l'extension de la responsabilité et évite une dilution excessive du lien causal.

B. Le recours exceptionnel à l'explication « distendue » du dommage par l'accident basée sur l'équivalence des conditions

Dans certaines décisions, la Cour de cassation adopte un raisonnement plus large du lien de causalité.

Dans l'arrêt relatif à la chute de la gondole, elle relève que le décès est intervenu durant l'hospitalisation rendue nécessaire par l'accident.

Elle affirme que le décès ne se serait pas produit en l'absence de cet accident, lequel en constituait ainsi la cause certaine.

Peu importe alors que la cause immédiate du décès soit une surcharge médicamenteuse liée à l'état antérieur de la victime : l'enchaînement causal est maintenu dès lors que l'accident a déclenché la situation ayant conduit au décès.

Le lien de causalité est donc admis malgré l'interposition de facteurs médicaux distincts, ce qui révèle une conception élargie de la relation entre le fait générateur et le dommage final.